

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
_____ О.Л. Воскресенская
«_____» _____ 2024 г.

МП

ДОЛЖНОСТНОЙ РЕГЛАМЕНТ

главного специалиста-эксперта отдела по делам некоммерческих организаций
Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

I. Общие положения

1. Должность федеральной государственной гражданской службы главного специалиста-эксперта отдела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – Управление, отдел, главный специалист-эксперт отдела) относится к старшей группе должностей федеральной государственной гражданской службы (далее – должность, гражданская служба) категории «специалисты».

Регистрационный номер (код) должности – 11-3-4-011.

2. Область профессиональной служебной деятельности главного специалиста-эксперта: управление в сфере юстиции.

3. Вид профессиональной служебной деятельности главного специалиста-эксперта отдела: деятельность в сфере некоммерческих организаций (детализация вида профессиональной служебной деятельности – деятельность по делам общественных объединений и политических партий; деятельность по делам религиозных организаций; деятельность по ведению реестров и выдаче информации).

4. Назначение на должность и освобождение от должности главного специалиста-эксперта отдела осуществляются начальником Управления.

5. Главный специалист-эксперт отдела непосредственно подчиняется начальнику отдела.

6. В период отсутствия главного специалиста-эксперта отдела его должностные обязанности исполняет иной федеральный государственный

гражданский служащий отдела (далее – гражданский служащий).

II. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, профессиональному уровню, а также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя - к специальности, направлению подготовки (к укрупненным группам специальностей и направлений подготовки), к квалификации, полученной по результатам освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки

7. Для замещения должности главного специалиста-эксперта отдела устанавливаются следующие требования:

а) наличие высшего образования, по следующим специальностям, направлениям подготовки: должен иметь высшее профессиональное образование не ниже уровня бакалавриат по направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования «Юриспруденция» или иным специальностям и направлениям подготовки, соответствующим функциям и задачам, возложенным на отдел;

б) наличие стажа гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки – без предъявления требования к стажу;

в) наличие базовых знаний, таких как знание: государственного языка Российской Федерации (русского языка); знание основ государственного устройства и управления; организации труда и делопроизводства; порядка прохождения гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления; программных документов и приоритетов государственной политики в области информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ); правовых аспектов применения ИКТ, предоставления посредством ИКТ государственных услуг населению и организациям; программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных ИКТ в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов обеспечения информационной безопасности; основ проектного управления; служебного распорядка Минюста России; порядка работы со служебной информацией, сведениями конфиденциального характера, с информацией, содержащей сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с законом тайну, а также информацией, не подлежащей разглашению; правил охраны труда и пожарной безопасности; учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения федеральными органами государственной власти основных задач и функций; систем управления государственными информационными ресурсами, информационно-

аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных; систем информационной безопасности;

г) наличие профессиональных знаний в сфере законодательства Российской Федерации: знание Конституции Российской Федерации; федеральных конституционных законов, федеральных законов от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о гражданской службе), от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон о противодействии коррупции); Указа Президента Российской Федерации от 13.01.2023 № 10 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», приказа Минюста России от 02.08.2023 № 207 «Об утверждении Регламента Министерства юстиции Российской Федерации»;

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая, главы 4, 9.1, 10 и 11); Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая, глава 25.3 статьи 333.16 - 333.18, 333.26, 333.33); Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (глава 1, глава 2: статьи 2.1 - 2.3, 2.9, 2.10, глава 3: статьи 3.1 - 3.5, глава 19: часть 1 статьи 19.4, статьи 19.4.1, 19.6, 19.7, часть 1 статьи 19.34); Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; Градостроительного кодекса Российской Федерации (Глава 6.1); Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации; Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; Закона Российской Федерации от 07.07.1993 № 5340-1 «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»; Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; Федерального закона от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии»; Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»; Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»; Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»; Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма»; Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 09.08.1995 № 835 «О государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 08.08.2016 № 398 «Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг»; постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 № 753 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на включение в наименование некоммерческой организации официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования»; постановления Правительства Российской Федерации от 27.10.2016 № 1096 «Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания»; постановления Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг»; постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2012 № 705 «Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за деятельностью некоммерческих организаций»; постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»; постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.2015 № 574 «Об утверждении Правил определения перечня организаций, указанных в частях третьей и четвертой статьи 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», а также атрибутики и символики этих организаций»; приказа Минюста России от 29.03.2024 № 89 «Об утверждении Положения о Главном управлении (Управлении) Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации»; приказа Минюста России от 28.07.2022 г. № 138 «Об утверждении Положения о Департаменте законодательства и правоприменения в сфере некоммерческих организаций»; приказа Минюста России от 11.12.2015 № 289 «О порядке ведения федерального списка экстремистских материалов»; приказа Минюста России от 13.10.2011 № 355 «Об утверждении порядка ведения государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации»; приказа Минюста России от 26.09.2022 № 199 «Об утверждении Административного регламента Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций»; приказа Минюста России от 30.12.2021 № 274 «Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством юстиции Российской Федерации государственного контроля (надзора) за соответствием деятельности некоммерческих организаций уставным целям и задачам, филиалов и представительств международных организаций,

иностранных некоммерческих неправительственных организаций заявленным целям и задачам, а также за соблюдением ими законодательства Российской Федерации»; приказа Минюста России от 31.10.2022 № 262 «Об утверждении Административного регламента Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по внесению казачьих обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации»; приказа Минюста России от 31.10.2022 № 260 «Об утверждении Административного регламента Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по принятию решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг»; приказа Минюста России от 29.11.2022 № 307 «Об утверждении Порядка ведения реестра иностранных агентов и размещения содержащихся в нем сведений на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Порядка принятия решения об исключении физического лица, впервые включенного в реестр иностранных агентов, из реестра иностранных агентов, формы заявления иностранного агента об исключении из реестра иностранных агентов»; приказа Минюста России от 02.10.2020 № 241 «Об утверждении Порядка предоставления Министерством юстиции Российской Федерации Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сведений о нахождении юридического лица в реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественной полезных услуг на день наступления страхового случая»; приказа Минюста России от 30.09.2021 № 185 «О формах и сроках представления в Министерство юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций»; приказа Минюста России от 18.02.2009 № 53 «О государственной религиоведческой экспертизе»; приказа Минюста России от 03.03.2009 № 62 «Об утверждении Порядка регистрации, открытия и закрытия в Российской Федерации представительств иностранных религиозных организаций»; приказа Федеральной налоговой службы от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»; иных нормативных правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обязанностей;

д) наличие иных профессиональных знаний: знание основных направлений и приоритетов государственной политики в сфере некоммерческих организаций; знание судебной практики Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в сфере некоммерческих организаций; знание принципов, методов, технологий и механизмов осуществления контроля (надзора); принципов защиты прав

подконтрольных лиц; знание видов и порядка организации и осуществления мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований; обязанностей и ограничений при проведении мероприятий по контролю; видов и основных характеристик мероприятий по контролю; порядка организации и осуществления мероприятий по контролю без взаимодействия; порядка организации и осуществления плановых проверок, формирования ежегодного плана проведения плановых проверок; института предварительной проверки жалоб и иной информации, поступившей в отдел по делам некоммерческих организаций; оснований проведения и особенности внеплановых проверок, согласования их проведения с органами прокуратуры; порядка, этапов, инструментов организации и проведения проверки; понятие единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, процедуры его формирования; мер, принимаемых по результатам проверки; знание принципов предоставления государственных услуг; знание требований к предоставлению государственных услуг; порядка, требований, этапов и принципов разработки и применения административного регламента; порядка предоставления государственных услуг в электронной форме; знание понятий и принципов функционирования, назначения портала государственных услуг; прав заявителей при получении государственных услуг; обязанностей государственных органов, предоставляющих государственные услуги; знание стандартов предоставления государственной услуги: требования и порядок разработки.

е) наличие профессиональных умений: умение мыслить системно; умение планировать, рационально использовать служебное время; умение достигать результата; коммуникативные умения; умение работать в стрессовых условиях; умение управлять изменениями; умение совершенствовать свой профессиональный уровень; руководить подчиненными, эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение; умение стимулирования достижения результатов, требовательности, владения конструктивной критикой, подбора и расстановки кадров; умение собирать, обобщать, анализировать и оценивать информацию; оперативно принимать и реализовывать управленческие решения; вести деловые переговоры с представителями государственных органов, органов местного самоуправления, организаций; владеть методикой подготовки проектов текстов официальных документов, заключений, аналитических, справочных и информационных материалов; умение работать в информационных системах по реализации полномочий и функций Министерства юстиции Российской Федерации (далее – ФГИС ПФ Минюста России); пользования современной оргтехникой и программными продуктами, работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, управления электронной почтой, со справочными правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант»;

редактирования документации на высоком стилистическом уровне; своевременного выявления и разрешения проблемных ситуаций, приводящих к конфликту интересов; умение организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований и мероприятий по контролю; формирования и ведения реестров и иных информационных ресурсов для обеспечения контрольно-надзорных полномочий; проведения мероприятий по контролю без взаимодействия; проведения плановых и внеплановых документарных проверок; проведения плановых и внеплановых выездных проверок; осуществления контроля исполнения предписаний и решений контрольно-надзорных органов; умение подготовки проектов программ проверок, докладов, информации, справок по результатам контрольных мероприятий; прием и согласование документации, заявок, заявлений; предоставления информации из реестров, баз данных, выдачи справок, выписок, документов, разъяснений и сведений; умение рассмотрения запросов, ходатайств, уведомлений, жалоб; проведения консультаций; выдачи свидетельств и других документов по результатам предоставления государственной услуги.

III. Должностные обязанности, права и ответственность

8. Основные права и обязанности главного специалиста-эксперта отдела, а также ограничения, запреты и требования к служебному поведению, установленные статьями 14 – 18, 20.2 Федерального закона от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о государственной службе).

9. Главный специалист-эксперт отдела:

1) осуществляет прием заявлений на государственную регистрацию региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, межрегиональных, региональных и местных общественных объединений и их структурных подразделений, местных религиозных организаций, а также иных некоммерческих организаций, (далее по тексту - некоммерческие организации), (за исключением отделений международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций);

2) рассматривает представленные на государственную регистрацию документы некоммерческих организаций о признании социально ориентированной организации исполнителем общественно полезных услуг;

3) готовит заключения о результатах рассмотрения представленных на государственную регистрацию документов некоммерческих организаций с предложением принять решение о государственной регистрации, приостановлении государственной регистрации либо отказе в государственной регистрации; о признании социально ориентированной организации исполнителем общественно полезных услуг;

4) готовит проекты распоряжений Управления о государственной

регистрации, приостановлении государственной регистрации либо отказе в государственной регистрации некоммерческой организации; о признании социально ориентированной организации исполнителем общественно полезных услуг либо отказе в признании социально ориентированной организации исполнителем общественно полезных услуг;

5) готовит письменное уведомление об отказе в государственной регистрации некоммерческой организации, в признании социально ориентированной организации исполнителем общественно полезных услуг в случае установления предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для отказа в государственной регистрации;

6) готовит письменное уведомление о приостановлении государственной регистрации некоммерческой организации в случае установления предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований для приостановления государственной регистрации;

7) направляет в уполномоченный регистрирующий орган сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по ведению Единого государственного реестра юридических лиц;

8) принимает решение о приостановлении и об отказе внесения казачьего общества в государственный реестр;

9) осуществляет выдачу свидетельств установленного образца и иных документов, подтверждающих факт государственной регистрации некоммерческих организаций и факт внесения казачьих обществ на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа в государственный реестр;

10) осуществляет ведение ведомственного реестра зарегистрированных некоммерческих организаций, информационной системы по реализации полномочий и функций Министерства юстиции Российской Федерации (далее – ФГИС ПФ Минюста России);

11) осуществляет ведение реестра некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг;

12) осуществляет ведение государственного реестра казачьих обществ, зарегистрированных на территории Архангельской области и на территории Ненецкого автономного округа;

13) осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти и правоохранительными органами Архангельской области и Ненецкого автономного округа (при наличии оснований и в рамках предоставленной компетенции), органами местного самоуправления, некоммерческими и иными организациями и учреждениями по направлениям деятельности отдела (оказание государственной услуги по государственной регистрации некоммерческих организаций на постоянной основе, осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью некоммерческих) в целях реализации поставленных перед отделом задач и в рамках предоставленных отделу полномочий, направленных на противодействие экстремистской деятельности и борьбу с терроризмом;

14) запрашивает в установленном законодательством Российской Федерации порядке от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, органов прокуратуры, органов государственной власти федерального и региональной уровней, органов местного самоуправления, организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, должностных лиц, информационные, справочные и иные сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, в том числе в сфере противодействия экстремистским проявлениям и борьбы с терроризмом, по направлениям деятельности отдела (оказание государственной услуги по государственной регистрации некоммерческих организаций на постоянной основе, осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью некоммерческих организаций);

15) осуществляет контроль за соблюдением региональными отделениями и иными структурными подразделениями политических партий законодательства Российской Федерации и соответствием их деятельности положениям, целям и задачам, предусмотренным уставами политических партий, за соответствием деятельности общественных объединений и их структурных подразделений, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, их уставным целям, за соответствием деятельности иных некоммерческих организаций (за исключением отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций) целям, предусмотренным их учредительными документами, и законодательству Российской Федерации, за соблюдением контролируруемыми лицами законодательства об иностранном влиянии;

16) проводит проверки общественных объединений на предмет соответствия их деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, уставным целям и законодательству Российской Федерации;

17) проводит проверки региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации и соответствия их деятельности положениям, целям и задачам, предусмотренным уставами политических партий;

18) проводит проверки некоммерческих организаций на предмет соответствия их деятельности, в том числе по расходованию денежных средств и использованию иного имущества, целям, предусмотренным их учредительными документами, и законодательству Российской Федерации;

19) проводит проверки религиозных организаций на предмет соответствия их деятельности заявленным в уставе целям и задачам;

20) проводит проверки в отношении контролируемых лиц на предмет соблюдения законодательства об иностранном влиянии;

21) готовит письменные предупреждения об устранении нарушений

законодательства Российской Федерации в отношении региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, межрегиональных, региональных и местных общественных объединений и их структурных подразделений, религиозных объединений и иных некоммерческих организаций;

22) участвует в мероприятиях, проводимых региональными отделениями и иными структурными подразделениями политических партий, межрегиональными, региональными и местными общественными объединениями и их структурными подразделениями, религиозными объединениями и иными некоммерческими организациями, а также контролируемые в рамках законодательства об иностранном влиянии лицами;

23) готовит административные иски о ликвидации региональных отделений, иных структурных подразделений политических партий, общественных объединений и их структурных подразделений, религиозных организаций и иных некоммерческих организаций, и административные иски о признании общественных объединений прекратившими свою деятельность в качестве юридического лица;

24) участвует в подготовке предложений начальнику отдела о включении некоммерческих организаций в проект ежегодного плана проверок;

25) принимает участие в актуализации данных о некоммерческих организациях, включенных в проект или утвержденный ежегодный план проверок некоммерческих организаций, а также во внесении информации в Федеральную государственную информационную систему «Единый реестр проверок» (далее – ФГИС ЕРП) в случае принятия участия в осуществлении государственного контроля (надзора) за соответствием деятельности некоммерческих организаций;

26) в пределах установленной компетенции рассматривает жалобы, заявления и обращения граждан, организаций, должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам деятельности отдела;

27) готовит для представления в Минюст России копии вступивших в законную силу решений судов Российской Федерации о признании материалов экстремистскими для ведения федерального списка экстремистских материалов, копии вступивших в законную силу решений судов Российской Федерации о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», а также перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности;

28) представляет интересы Управления в судебных органах по делам о ликвидации региональных отделений, иных структурных подразделений

политических партий, общественных объединений и их структурных подразделений, религиозных организаций и иных некоммерческих организаций, и заявления о признании общественных объединений прекратившими свою деятельность в качестве юридического лица;

29) проводит анализ информации о наличии иностранного финансирования, поступающей и (или) выявляемой в ходе осуществления контроля (надзора) за деятельностью некоммерческих организаций, проведения плановых и внеплановых проверок, анализа отчетов, включая сведения, предоставляемые Росфинмониторингом и правоохранительными органами;

30) участвует в подготовке аналитических, справочных материалов и отчетных данных по вопросам деятельности отдела;

31) участвует в подготовке совещаний, семинаров, а также других мероприятий, проводимых Управлением;

32) взаимодействует с правоохранительными органами, другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями по направлениям деятельности отдела, в том числе по вопросам противодействия экстремистским проявлениям и борьбы с терроризмом;

33) ведет в установленном порядке делопроизводство в отделе, в том числе осуществляет ведение номенклатурных дел некоммерческих организаций в соответствии с требованиями делопроизводства, участвует в работе по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов отдела;

34) осуществляет в установленном порядке проведение мониторинга в отношении лиц, рассматриваемых на предмет включения в реестр иностранных агентов, в том числе, при поступлении информации от органов государственной власти, граждан или организаций о проверке лиц на осуществление деятельности в качестве иностранного агента и включении их в соответствующий реестр;

35) при поступлении обращений граждан или организаций о проверке лиц на осуществление деятельности в качестве иностранного агента и включении их в соответствующий реестр дает разъяснения об основаниях и порядке включения лиц в реестр;

36) участвует в выполнении мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

37) участвует в осуществлении защиты конфиденциальной информации (персональных данных; сведений, составляющих служебную тайну; служебной информации ограниченного распространения, содержащую отметку «для служебного пользования»), в этих целях:

1) соблюдает правила защиты обрабатываемой информации от неправомерного доступа, уничтожения, модификации, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных

неправомерных действий в отношении такой информации;

2) соблюдает правила конфиденциальности информации ограниченного доступа, не разглашает сведения конфиденциального характера, ставшие известными в процессе служебной деятельности;

3) реализует право на доступ к информации и допуск к работе в информационных системах на основании изданного Управлением нормативного правового акта;

4) обрабатывает конфиденциальную информацию на автоматизированном рабочем месте, специально аттестованном для работы с такой информацией;

5) использует только разрешённые к применению машинные носители информации;

6) при утрате документов, содержащих конфиденциальную информацию, незамедлительно информирует начальника отдела и начальника Управления;

7) с момента заключения (или при заключении) служебного контракта оформляет и представляет в отдел обеспечения деятельности письменное согласие субъекта персональных данных на получение Управлением его персональных данных у третьих лиц и письменное согласие на обработку его персональных данных, включающее разъяснение субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные;

8) с момента расторжения служебного контракта и увольнения с федеральной государственной гражданской службы в Управлении оформляет и представляет в отдел обеспечения деятельности письменное обязательство гражданского служащего, осуществляющего обработку персональных данных, в случае расторжения служебного контракта прекратить обработку персональных данных, ставших ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

38) исполняет иные должностные обязанности в соответствии с указаниями начальника отдела.

10. Главный специалист-эксперт отдела в соответствии со статьями 8, 9, 11 Федерального закона о противодействии коррупции обязан:

1) представлять представителю нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) уведомлять государственные органы, в том числе представителя нанимателя, органы прокуратуры обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

3) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;

4) в письменной форме уведомить начальника Управления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

11. Для исполнения возложенных на главного специалиста-эксперта обязанностей он также вправе:

1) взаимодействовать со структурными подразделениями Управления, Минюста России, органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа, органами местного самоуправления, гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями по документам, находящимся на исполнении в отделе;

2) в соответствии с законодательством Российской Федерации запрашивать и получать информацию в объемах, необходимых для осуществления должностных обязанностей;

3) вносить предложения начальнику отдела по совершенствованию работы отдела.

12. Главный специалист-эксперт осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, приказами (распоряжениями) Минюста России и Управления, а также поручениями начальника отдела.

13. Главный специалист-эксперт отдела за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, несоблюдение ограничений и запретов, требований к служебному поведению может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий обязан или вправе самостоятельно принимать управленческие и иные решения, а также перечень проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений, в подготовке (обсуждении) которых гражданский служащий обязан или вправе участвовать

14.1. При исполнении должностных обязанностей главный специалист-эксперт отдела обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) выполнения задач и полномочий, возложенных на отдел в соответствии с положением о нем;

2) соблюдения исполнительской дисциплины;

3) представления начальнику отдела, руководству Управления оперативной информации в рамках полномочий, возложенных на отдел;

4) по иным вопросам, относящимся к компетенции отдела.

14.2. При исполнении должностных обязанностей главный специалист-

эксперт отдела вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

1) выбора способа выполнения поставленных начальником отдела, руководством Управления задач;

2) планирования своей работы при выполнении возложенных на него должностных обязанностей, указаний руководства Управления;

3) подготовки предложений, докладных записок начальнику отдела;

4) подготовки оперативной информации в рамках полномочий отдела;

5) принятия решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, по внесению казачьих обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, по принятию решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг;

6) подготовки проекта распоряжения о государственной регистрации некоммерческой организации (об отказе в государственной регистрации) некоммерческой организации, возврата документов заявителю в случае отказа от государственной регистрации;

7) проверки отсутствия (наличия) учредителей, членов, участников некоммерческих организаций в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, при проведении правовой экспертизы документов, представленных на государственную регистрацию некоммерческих организаций, плановых (внеплановых) проверок соответствия деятельности некоммерческих организаций;

8) внесения сведений ФГИС ПФ Минюста России, в ведомственный реестр некоммерческих организаций Управления, электронные журналы и реестры отдела;

9) подготовки соответствующих запросов в федеральные государственные органы (их территориальные органы), органы государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа при проведении правовой экспертизы документов, представленных на государственную регистрацию, проведении плановых (внеплановых) проверок соответствия деятельности некоммерческих организаций;

10) подготовки и направления в адрес руководителя (вручению руководителю) некоммерческой организации актов плановых (внеплановых) документарных (выездных) проверок;

11) по результатам проведенной проверки подготовки проекта предупреждения в адрес некоммерческой организации (постоянно действующего руководящего органа общественного объединения), проекта распоряжения о приостановлении деятельности общественного объединения или религиозной организации; проекта представления, вносимого в адрес общественного объединения, проекта протокола об административном правонарушении; проектов искового заявления в суд о ликвидации некоммерческой организации, признании общественного объединения, религиозной организации прекратившим свою деятельность в качестве

юридического лица и об исключении его из единого государственного реестра юридических лиц, проекта сопроводительного письма о направлении документов в органы внутренних дел, прокуратуры, иные контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушения некоммерческими организациями нормативных правовых актов Российской Федерации, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию Управления;

12) необходимости составления протокола об административном правонарушении в отношении некоммерческой организации;

13) внесения сведений о казачьем обществе в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

14) участия в разработке информационных и методических материалов по вопросам деятельности отдела.

14.3. Главный специалист-эксперт отдела в соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке (обсуждении) следующих проектов:

1) положения об отделе;

2) графика отпусков гражданских служащих отдела;

3) иных актов по поручению руководства Управления.

14.4. Главный специалист-эксперт отдела в соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в подготовке (обсуждении) проектов документов по поручению начальника отдела, руководства Управления.

V. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

15. В соответствии со своими должностными обязанностями главный специалист-эксперт отдела принимает решения в сроки, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

VI. Порядок служебного взаимодействия

16. Взаимодействие главного специалиста-эксперта отдела с гражданскими служащими Управления, Минюста России, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений на основе общих принципов служебного поведения государственных служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», и требований к служебному поведению, установленных статьей 18 Федерального закона о гражданской службе, а также в соответствии с иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Минюста России.

VII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданским служащим гражданам и организациям в соответствии с административным регламентом Минюста России

17. Главный специалист-эксперт отдела в соответствии с административными регламентами Минюста России оказывает следующие государственные услуги:

- по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций;
- по внесению казачьих обществ в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
- по принятию решения о признании социально ориентированной некоммерческой организации исполнителем общественно полезных услуг.

VIII. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности

18. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности главного специалиста-эксперта отдела оценивается по следующим показателям:

- 1) выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности сохранять высокую работоспособность в экстремальных условиях, соблюдению служебной дисциплины;
- 2) своевременности и оперативности выполнения поручений;
- 3) качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с установленными требованиями, полному и логичному изложению материала, юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и грамматических ошибок);
- 4) профессиональной компетентности (знанию законодательных, нормативных правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с документами);
- 5) способности четко организовывать и планировать выполнение порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять приоритеты;
- 6) творческому подходу к решению поставленных задач, активности и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий, способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;
- 7) осознанию ответственности за последствия своих действий.

Начальник отдела по делам
некоммерческих организаций

Ю.В. Федешова

IX. Лист ознакомления

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Дата и подпись в ознакомлении	Дата и номер акта о назначении на должность	Дата и номер акта об освобождении от должности
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				